

1503123-44.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... os réus. Não se recorda o horário do roubo. Concentram as investigações no roubo de carga e de veículos, pois quase todos os dias têm tais roubos; o bairro do Aracília é campeão no roubo de carga; no dia dos fatos estavam diligenciando para coibir esse tipo de crime. Os réus foram pegos em Arujá. Foi pouco tempo entre o roubo e a prisão deles. Foi realizada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503123-44.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503123-44.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2333153/2021 - 04º D.P. GUARULHOS, 21824783 - 04º D.P. GUARULHOS, 6029/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2333153 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO PAULO SILVA DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

João Paulo Silva de Souza e Maicon Jonata Dantas de Oliveira foram denunciados como incurso no art. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, do Código Penal, porque, no dia 07 de setembro de 2021, às 11h30min, na Avenida Julia Gaioli, altura do nº 618, na cidade de Guarulhos, subtraíram coisa móvel alheia para si, mediante grave ameaça à pessoa, com emprego de arma de fogo, em concurso de duas ou mais pessoas e mediante restrição da liberdade da vítima.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, os réus encontravam-se transitando em um veículo de cor branca, na cidade de Guarulhos/SP, juntamente a uma terceira pessoa, não identificada, quando realizaram a abordagem do caminhão Scania/P 360 A4X2, de placa FFI-9897, que estava sendo dirigido pela vítima João Batista Marques. Os réus, em concurso de agentes e divisão de tarefas, anunciaram o roubo, exercendo a grave ameaça por meio do uso de armas de fogo, e conduziram a vítima para o interior do automóvel de cor branca, restringindo-lhe sua liberdade e levando-a em seguida até um cativado, no qual permaneceu pelo tempo aproximado de quatro horas. Em posse do caminhão subtraído, João Paulo passou a dirigi-lo pela Rodovia

Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em companhia de Maicon.

Ainda de acordo com a denúncia, quando os réus transitavam com o veículo pela comarca de Arujá, foram localizados pela Polícia Civil, às 13h30min do mesmo dia, na Rua Amapá, nº 200, Jardim Planalto, após receberem denúncias de roubo do veículo no município de Guarulhos. Ao perceberem a presença dos policiais, os réus saíram do caminhão e tentaram fugir, sendo, em seguida, contidos pelas autoridades. Por fim, Maicon decidiu realizar uma ligação para o provável terceiro criminoso, responsável pela guarda da vítima no cativeteiro, informando que “a casa caiu” e solicitando que a vítima fosse liberada, o que de fato ocorreu.

A denúncia foi recebida em 19 de abril de 2022 (fls. 127/128).

Os réus foram citados (fls. 221 e 223) e apresentaram resposta à acusação (fls. 131/135 e 211/212).

Não havendo elementos que permitissem uma absolvição sumária, iniciou-se a instrução probatória. Em audiência judicial foram ouvidas quatro testemunhas, sendo os réus interrogados em seguida.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia. A defesa de Maicon requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de favorecimento real. A defesa de João Paulo requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em solo policial foram ouvidas a vítima e três testemunhas.

João Batista Marques relatou que estava conduzindo o caminhão de placas FFI-9897 pela Avenida Júlia Gaioli, Guarulhos, o qual pertence à pessoa jurídica Tenda; havia ido apanhá-lo na oficina mecânica. Enquanto dirigia o caminhão até o Tenda, na altura do numeral 618 da avenida mencionada, foi surpreendido por três indivíduos em um carro branco. Dois deles o abordaram com armas e anunciaram o assalto. Foi colocado dentro do carro branco e levado até um cativeteiro que não sabe onde fica, pois teve que ficar com a cabeça abaixada a todo momento. Ficou no cativeteiro por cerca de quatro horas, até que foi liberado. Foi colocado no mesmo carro branco e levado para o bairro Santo Afonso. Foi solto perto de uma “ruazinha” e andou sem olhar para trás. Foi até uma casa do norte e pediu ajuda. Ligou para o Tenda e passou a sua localização. Outros funcionários do Tenda o apanharam e o trouxeram para a Delegacia de Polícia. Não consegue reconhecer os indivíduos que o roubaram. Subtraíram seu telefone celular (fl. 08).

Jorge Soares, policial civil, narrou que soube por intermédio de populares que um caminhão havia sido roubado há pouco nas imediações do bairro do Aracília e que o veículo teria pegado a Rodovia Presidente Dutra em sentido ao Rio de Janeiro. Como vem ocorrendo recentemente roubos de caminhões nesta circunscrição e levados ao município de Arujá, diligenciou ao referido município com o escopo de localizar o veículo e, possivelmente, os roubadores. Foi então que em Arujá deram-se com o caminhão a transitar pela vi, mais especificamente na Rua Amapá, altura do numeral 283. Ocorre que os roubadores também perceberam da chegada dos investigadores, ocasião em que desembarcaram da boleia, cada qual por um lado, e tentaram empreender fuga a pé. Abordados, João Paulo, que ia na condução do caminhão, disse estar apenas levando-o, sem saber sua origem. Já Maicon, que vinha no passageiro, disse saber tratar-se de um veículo roubado, conquanto não tivesse participado do assalto propriamente. Na Delegacia de Polícia, indagaram onde a vítima estava e Maicon prontificou-se a ligar para “sicrano”, presumivelmente seu parceiro, para dizer-lhe que a casa caiu e para que a soltasse, o que acabou fazendo. A vítima foi libertada na Avenida Ayrton Senna com a Avenida Jacu Pêssego (fl. 05).

Os policiais civis Aleksandro Santana de Sousa e André Franco de Ângelo apresentaram relatos idênticos (fls. 06/07).

Perante a Autoridade Policial, os réus manifestaram o desejo de permanecerem em silêncio (fls. 09/12).

Em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, as testemunhas foram novamente ouvidas, bem como interrogados os réus.

André Franco de Ângelo, policial civil, afirmou que os réus efetuaram roubo na área do Aracília e, de posse das informações, diligenciaram pelos locais próximos e conseguiram localizar o veículo em Arujá. Foi dada voz de parada e tentaram empreender fuga a pé, mas conseguiram pegá-los. Informalmente, disseram que participaram do roubo e que iriam levar o caminhão para o corte. Os réus fizeram uma ligação para liberar a vítima, que foi liberta na Ayrton Senna. Ela não reconheceu os réus como sendo os que a abordaram. Não conhecia os réus. Não se recorda o horário do roubo. Concentram as investigações no roubo de carga e de veículos, pois quase todos os dias têm tais roubos; o bairro do Aracília é campeão no roubo de carga; no dia dos fatos estavam diligenciando para coibir esse tipo de crime. Os réus foram pegos em Arujá. Foi pouco tempo entre o roubo e a prisão deles. Foi realizada revista pessoal; tinham dois telefones celulares e dentro do veículo tinha inibidor de sinal do bloqueador. Os celulares foram apreendidos e encaminhados para perícia. Não usaram o celular de Maicon para fazer ligações; pediram a eles para libertarem a vítima; a vítima estava desaparecida. Esteve no local do roubo e nele não há câmeras; fizeram investigações para tentar localizar o veículo envolvido no roubo, mas as câmeras não pegam no local, na Amâncio Gaioli; tal rua é onde tem muita transportadora e tem câmeras. A vítima foi libertada na Ayrton Senna; ela não tinha localização do cativeteiro. Os réus colaboraram para que a vítima fosse libertada; disseram "a casa caiu, libera o tiozinho"; a vítima apareceu em seguida, cerca de uma hora. Tomaram conhecimento do roubo do veículo por meio de populares e passaram a diligenciar pelo bairro do Aracília; quando ultrapassaram os limites deste bairro, já em Arujá, bateram de frente com o caminhão. Estavam em patrulhamento quando acionados pelos populares. Não se recorda se foram encontrados pertences da vítima no caminhão. A vítima disse que foi abordada por três indivíduos num veículo branco, que estavam armados, pediram para entrar neste veículo, rodaram por bastante tempo e depois a levaram ao cativeteiro. O reconhecimento da vítima foi negativo. A vítima disse que o tempo todo ficava com a cabeça coberta.

Jorge Soares, policial civil, disse que os réus estavam em um caminhão que havia sido roubado na área deles; populares informaram que o caminhão tinha sido roubado e ido sentido Dutra, então foram ao encalço dele e localizaram os réus no interior dele. Não conhecia os réus. Depois que os conduziram para a delegacia, um deles ligou para a pessoa que estava segurando a vítima e a libertaram. A vítima foi roubada no Aracília entre 12h e 13h30min, na parte da tarde. Os populares disseram que o motorista foi arrebatado e colocado num veículo de cor branca. Havia bloqueador de sinal dentro do caminhão. Não buscou câmeras de vigilância. Um dos indivíduos tentou empreender fuga. Além dos bloqueadores, não se recorda se havia outros objetos apreendidos. Não teve nenhuma proposta na delegacia. O local tem muitos roubos, então sempre passam por ali. A vítima disse que foi arrebatada por duas ou três pessoas e colocada no cativeteiro; ela disse que não tinha possibilidade de reconhecê-los. Fizeram o trajeto pela Dutra. Só conhece o acesso à Arujá pela Dutra.

Alecsandro Santana de Sousa, policial civil, afirmou que estavam diligenciando pela área quando foram avisados por populares que um caminhão do Atacadão Tenda havia sido roubado momentos antes e que tinha tomado sentido Rodovia Dutra. Diligenciaram para próximo de onde estavam levando caminhões anteriores. Deparam-se com o caminhão e deram voz de parada, abordando-os. Teve contato com a vítima; ela disse que tinha ido buscar o caminhão em uma oficina mecânica e, no caminho, foi abordada por um carro branco com três indivíduos; dois desceram, abordaram-no, colocaram-no dentro do carro e o levaram para um cativeteiro. Não se recorda muito bem quanto tempo passou do roubo até o momento em que foram presos, mas foi questão de uma hora no máximo. A vítima não reconheceu os réus. Um dos réus disse que estava apenas dirigindo o caminhão e que não sabia que era produto de roubo; o outro disse que sabia que era produto de roubo. O caminhão tinha rastreador. Não foi feita perícia do percurso do caminhão. Não se recorda o que foi apreendido com os réus. A vítima entrou em contato com a empresa, que mandou um veículo trazê-la até a delegacia. Recebeu as informações dos populares perto da hora do almoço, não se recorda da hora exatamente. A abordagem do roubo foi na circunscrição do 4º DP de

Guarulhos. Não havia ninguém na rua quando da prisão. Estava patrulhando pela via pública quando foi acionado pelos populares. Não diligenciaram, pois era mais importante pegar o bem e soltar a vítima. A vítima disse que estavam em três indivíduos. O motorista, o mais moreno do vídeo [João Paulo], disse que estava apenas conduzindo o veículo, e Maicon, que está à sua esquerda, disse que sabia se tratar de produto de roubo. A vítima estava em poder dos assaltantes no momento da abordagem; Maicon entrou em contato com o resto da quadrilha e pediu que soltasse a vítima.

João Batista Marques narrou que foi buscar o caminhão da empresa em que trabalha na oficina. Quando retornava, em uma lateral da Rodovia Dutra, foi interceptado por três veículos. Foi obrigado a parar o caminhão e colocado em um dos veículos. Ficou no banco traseiro, tendo sido obrigado a ficar com a cabeça baixa. Rodou por cerca de uma hora e, em seguida, foi levado até uma casa ou terreno. Ficou o tempo todo com a cabeça abaixada. No carro em que foi colocado havia três assaltantes. Não viu outros indivíduos. Eles estavam armados. Ficou no cativeteiro por cerca de quatro horas. Enquanto estava no cativeteiro, percebeu que houve uma troca de turno. Os assaltantes diziam que não lhe fariam mal. Além do caminhão, os assaltantes levaram seu celular, que ficou dentro do veículo. Foi liberado próximo à Rodovia Ayrton Senna. Foi até um comércio e pediu ajuda. Quando chegou à delegacia, o caminhão já estava lá. Não sofreu agressões.

João Paulo negou a prática do crime. Relatou que estava caminhava até Arujá, onde faria um serviço, tendo sido abordado por um indivíduo que o contratou para transportar um caminhão de Arujá para Santa Isabel. No trajeto foi abordado por policiais. Explicou a eles o ocorrido.

Maicon negou a prática do crime. Relatou que estava com João Paulo; foram juntos para Arujá, onde realizariam um serviço de pintura. Foram contratados para levar o caminhão até Santa Isabel. Falou aos policiais que o caminhão era roubado, pois suspeitava disso. Na Delegacia de Polícia, os policiais disseram que seria solto se informassem para quem levaria o caminhão, pois fariam um acordo com tal pessoa. Disse aos policiais que não tinha as informações solicitadas. Nada foi apreendido em seu poder. Seu celular foi apreendido.

Pois bem. Analisando as provas produzidas, conclui-se que a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 13/17), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20) e prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre os réus.

Os policiais civis narraram com detalhes as circunstâncias do encontro com os réus. Disseram que faziam diligências em local já conhecido por roubos de veículos quando populares os acionaram e informaram o roubo de um caminhão ocorrido há pouco tempo, tendo o motorista sido colocado em um automóvel branco. Iniciaram diligências sentido Arujá, pois sabiam que tal cidade costuma ser o destino de veículos subtraídos naquela região, quando então se depararam com o caminhão subtraído e com os réus em seu interior. Na Delegacia de Polícia, conseguiram fazer com que Maicon ligasse ao comparsa para que a vítima fosse libertada, o que possibilitou a liberação dela.

Além do firme relato dos policiais, temos também as declarações da vítima, que afirmou que estava conduzindo o caminhão quando três indivíduos a abordaram com o uso de arma de fogo e, em seguida, a colocaram em um veículo branco; após rodar por certo tempo, foi levada a um cativeteiro, onde ficou por aproximadamente quatro horas, até que foi novamente embarcada naquele mesmo veículo e libertada. Salientou, ainda, que não visualizou os roubadores, visto que ficou com a cabeça abaixada a mando deles.

Nesse contexto, apesar de a vítima não ter conseguido realizar o reconhecimento pessoal – o que é plenamente justificável devido ao fato de que fora obrigada a ficar com a cabeça abaixada –, extrai-se a responsabilidade dos réus pelo delito a eles imputado, sobretudo porque estavam dentro do veículo que havia sido roubado momentos antes naquele mesmo dia, enquanto a vítima ainda estava com sua liberdade restringida.

No mais, a negativa apresentada pelos réus restou absolutamente isolada nos autos, não tendo eles explicado o motivo pelo qual estavam trafegando no caminhão roubado instantes antes e a razão pela qual havia um bloqueador de rastreador em seu interior.

Dessa forma, há nos autos um conjunto probatório robusto que demonstra, para além da dúvida razoável, que os réus praticaram o roubo a eles imputado.

As majorantes indicadas na denúncia restaram configuradas.

O crime foi praticado em comparsaria. A vítima, ademais, teve a sua liberdade restringida por elevado período de tempo: cerca de quatro horas. Por fim, a vítima informou que os réus utilizaram arma de fogo para a prática do crime. Lembre-se que, consoante remansosa jurisprudência, o emprego de arma de fogo pode ser comprovado por meio de prova oral, sendo prescindível a apreensão e realização de perícia na arma. A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. FALTA DE APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA DO EFETIVO USO DA ARMA.

I - As instâncias ordinárias, apreciando detalhadamente as provas produzidas nos autos, concluíram pela caracterização do delito de roubo majorado. Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o recorrente, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ.

II - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Agravo regimental desprovido. AgRg nos EDcl no AREsp 1103432/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018)

Configuradas, portanto, as majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Impõe-se, assim, o integral acolhimento da pretensão acusatória.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis a João Paulo. Ele não registra Maus antecedentes (fl. 243). Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se a conduta do réu apenas da reprovabilidade ínsita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Por fim, as vítimas não contribuíram para o delito.

Já em relação a Maicon, as circunstâncias judiciais não são inteiramente favoráveis, já que ostenta Maus antecedentes. Analisando certidão de fls. 244/246, verifica-se que ele possui duas condenações definitivas. Nesta primeira fase, valor a condenação sofrida no processo nº 0033964-48.2011.8.26.0050, da 21ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 10.11.2014.

Assim sendo, para João Paulo, fixo a pena-base no piso legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e em razão dos Maus antecedentes, fixo a pena-base de Maicon acima do patamar mínimo, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes.

Em relação a Maicon, presente a agravante da reincidência, pois ele foi condenado no processo nº 0003078-42.2011.8.26.0543, da 1ª Vara de Santa Isabel, com trânsito em julgado em 25.08.2014 - frise-se que na época dos fatos essa pena ainda não havia sido cumprida, como se infere da F.A. De fls. 57/69 -, pelo que elevo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na derradeira etapa do cálculo, configuradas as majorantes do art. 157, § 2º, II e

V, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Em razão das circunstâncias do caso concreto, entendo desnecessária a aplicação de todas as causas de aumento. Com esteio no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aplico apenas o aumento relativo à majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, qual seja, 2/3 (dois terços).

Realizada esta operação, chega-se às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para João Paulo; e 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para Maicon, sanções que torno definitivas.

Diante da situação financeira dos réus, fixo o valor unitário no mínimo legal.

O crime praticado pelos réus é concretamente grave, uma vez que o roubo foi realizado em comparsaria, com o uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. Diante disso, resta claro que o regime intermediário seria absolutamente insuficiente para se alcançar as finalidades da sanção penal, não sendo capaz de repreender de modo adequado o comportamento dos réus, nem tampouco desestimular a recidiva. Por estes motivos, os réus deverão iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

O tempo de prisão cautelar não autoriza a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

A quantidade de pena impede a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos ou a concessão de sursis.

Isto posto, julgo procedente a presente ação penal para condenar:

I) João Paulo Silva de Souza, por infração ao art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal; e

II) Maicon Jonata Dantas de Oliveira, por infração ao art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso legal.

Os réus não poderão recorrer em liberdade. O crime praticado pelos réus é concretamente grave e revela a periculosidade deles, havendo fundado receio de que voltem a delinquir caso sejam soltos prematuramente. Soma-se a isso o fato de Maicon ser reincidente. No mais, como os acusados responderam presos ao processo, não se justificaria a soltura agora que condenados. Por esses motivos, mantenho as prisões preventivas. Recomendem-se os acusados ao estabelecimento penal em que se encontram recolhidos.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD. Em seguida, expeça-se guia de recolhimento definitivo.

Em caso de recurso, expeça-se de imediato guia de recolhimento provisória.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Guarulhos, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA